

조문 별 제·개정 이유서

◇ 행정규칙명: 재량근로시간제 대상업무 고시

◇ 제·개정 이유

- 산업환경 변화로 노동자의 업무재량권을 상당 부분 인정할 필요가 있는 전문적 업무는 증가하고 있으나,
 - 재량근로 대상 업무를 규정한 **현행 고시**는 '11년 제정 이후 개정 없이 유지되어 고도화·전문화된 산업현실을 반영하지 못하는 한계
- 특히, '18.3월 근로기준법 개정으로 금융업이 **특례업종***에서 제외됨으로써, 금융업계는 업무재량권이 높은 **애널리스트, 펀드매니저**의 재량근로 대상 업무 지정을 지속적으로 요구

◇ 주요내용

- 근로기준법 제58조제3항 및 같은 법 시행령 제31조제6호에 따라 고용노동부 고시로 정하는 재량근로*의 대상 업무에 '금융투자분석' 및 '투자자산운용' 업무를 추가

<신 · 구조문대비표>

현행	개정안
I. 재량근로의 대상 업무 「근로기준법 시행령」 제31조제6에서 ‘그 밖에 고용노동부장관이 정하는 업무’란 회계·법률사건·납세·법무·노무관리·특허·<u>감정평가</u> 등의 사무에 있어 타인의 위임·위촉을 받아 상담·조언·감정 또는 대행을 하는 업무를 말한다. II. 행정사항 1. 시행일 이 고시는 발령한 날부터 시행한다. 2. 재검토기한(3년) 이 고시는 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 발령 후 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 2014년 9월 30일까지 폐지 또는 개정한다.	I. 재량근로의 대상 업무 「근로기준법 시행령」 ----- - ----- ----- ----- 감정평가·금융투자분석·투자자산운용 등의 ----- ----- -----. II. 행정사항 (현행과 같음) 2. 재검토기한 고용노동부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2020년 1월 1을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.